

1500997-45.2022.8.26.0548
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 09/06/2022
... a seguir colacionado:

"Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Sentença Condenatória. Pretensão defensiva pela absolvição. Materialidade comprovada. Dúvida quanto à autoria. Depoimentos policiais conflitantes. Incerteza nos relatos que não pode ser ignorada. Ausências de elementos probatórios seguros no sentido da autoria. In dubio pro reo. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
5ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500997-45.2022.8.26.0548
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2082215/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 23848182 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2089/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2082215 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2082215 - 03º D.P. CAMPINAS, 2089/22/010 - 03º D.P. CAMPINAS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
SAMUEL ALVARADO CORDOVA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Samuel Alvarado Cordova, já qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, incisos II e artigo 307, ambos na forma do artigo 669, todos do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 24 de março de 2022, por volta das 18h10min,

na Rua Joaquim Vilac, nº. 100, no bairro Vila Teixeira, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu, utilizando destreza, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente no aparelho de telefone celular, marca Xiomí, pertencente à vítima "F.L. de S.".

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, em 25 de março de 2022, por volta das 00:12, no interior da Delegacia de Polícia, situada na Rua Sebastião de Souza, nº159, Centro, nesta cidade, o acusado atribuiu-se falsa identidade, qualificando-se como Juan Carlos Dias Guerra.

Auto de prisão em flagrante (pág. 06); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 11/13) e auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 14).

Por decisão proferida em 05 de abril de 2022 (págs. 54/56), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 105), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 110/113). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a absolvição do acusado; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, reconhecimento da prática delitiva na forma tentada e aplicação do redutor no patamar máximo, fixação do regime diverso do fechado para cumprimento inicial da pena, direito de recorrer em liberdade e aplicação da detração.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva do delito do artigo 155, §4º, II, do Código Penal restou corroborada frente ao auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de exibição, apreensão e entrega, bem como pelo laudo pericial acima mencionado.

Outrossim, a autoria restou incontestada, reiterando-se diante de toda prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "F. L. de S.", em sede administrativa, afirmou que estava a bordo do ônibus coletivo municipal linha 211, transitando em direção ao seu local de trabalho. Por volta de 18h20min, ao desembarcar do veículo, sentiu um peso sobre a sua mochila que estava em suas costas; porém, não se atentou que pudesse ter sido alvo de qualquer tipo de abordagem. Caminhou por uma quadra e chegou em seu local de trabalho, quando foi pegar o telefone na mochila e notou que tinha sido furtado, inclusive o zíper da mochila estava aberto. Comunicou sua chefe do ocorrido e decidiram telefonar no número da declarante para ver se conseguiam localizar o aparelho. Para sua surpresa, um policial militar atendeu a chamada e comunicou que um suspeito havia sido detido em flagrante, que tinha testemunhas do crime, e que a declarante precisaria comparecer na delegacia para lavratura do flagrante. Uma viatura foi até o seu local de trabalho para levá-la à delegacia. Na mesma viatura estava a testemunha "T. N. C.", que lhe disse que estava no mesmo

ônibus quando visualizou o momento em que a declarante estava desembarcando da condução e um homem se aproximou e abriu a bolsa da declarante, localizada em suas costas e retirou o aparelho de telefone celular. Outro rapaz que também estava a bordo do veículo e também presenciou o fato. Ambos conseguiram avisar ao motorista que travou as portas do coletivo mantendo o suspeito dentro do veículo. Com a ajuda daquele rapaz a testemunha "T." conseguiu pegar o telefone da declarante e se dirigiu até os fundos do ônibus. Não soube informar como foi que o suspeito foi conduzido até a Polícia Militar. Enquanto aguardavam para registrar os fatos e prestar declarações e depoimento a testemunha "T." saiu caminhando e foi embora da delegacia. O aparelho de telefone foi recuperado intacto e está avaliado em R\$1.900,00 (mil e novecentos reais).

Em juízo, disse que, no dia dos fatos, estava indo trabalhar por meio de transporte coletivo (ônibus), momento este que se levantou e ficou parada em frente a porta do ônibus para desembarcar quando sentiu um excesso de peso sobre sua mochila. Na hora, não verificou, pois achou que fosse uma consequência das curvas realizadas pelo ônibus, momento este que foi realizado o furto pelo acusado. Afirmou que uma testemunha viu o ocorrido e tomou as providências para que se chegasse ao conhecimento dos policiais. O furto ocorreu dentro do transporte coletivo, mas só percebeu o furto de seu celular no momento em que chegou em seu trabalho. Disse que seu celular foi recuperado e que visualizou o acusado na delegacia de polícia.

A testemunha "T. N. de C.", em sede administrativa, declarou que estava a bordo do ônibus coletivo linha 211 a caminho de sua casa, ocasião em que, por volta de 18h05min, observou uma passageira em pé perto da porta se preparando para desembarcar. Um homem estava logo atrás dela aparentemente também com a intenção de desembarcar. Ocorre que, em dado momento, o homem acabou despertando a atenção da depoente porque ele desequilibrou-se; porém, a declarante conseguiu perceber que ele estava simulando o desequilíbrio para se aproximar da outra passageira e mexer na bolsa, tipo mochila, que ela trazia nas costas. Ficou em dúvida se de fato tinha visto um furto, entretanto quando o ônibus parou e a passageira desembarcou o referido homem não desembarcou e sentou-se em um dos bancos do ônibus. Naquele momento, teve certeza que ele tinha agido para retirar algum objeto da bolsa da outra passageira. Ainda teve o cuidado de perguntar para outro passageiro se ele tinha visto o mesmo que ela, oportunidade em que ele, que estava acompanhado de uma criança, confirmou que também tinha visto a ação do acusado e que também achara por bem esperar se mais alguém iria alardear o fato para confirmar a sua suspeita. Diante disso, ele abordou o suspeito e o confrontaram para que devolvesse o telefone. O aparelho foi entregue para declarante já sem a capinha. Foi até a frente do veículo e avisou o motorista que dirigiu até a frente do Batalhão da Polícia Militar, desembarcou e avisou os policiais militares sobre o fato enquanto o veículo ficou fechado e o suspeito rendido pelos passageiros, notadamente pelo outro rapaz que ajudou a depoente a confrontá-lo. Dois ou três policiais militares saíram de dentro do Batalhão e retiraram o suspeito de dentro do veículo coletivo. Desembarcou e ficou dentro do batalhão. Narrou o que tinha ocorrido e entregou o telefone na mão de um deles. Rapidamente, a vítima entrou em contato no próprio telefone e a depoente foi trazida para a delegacia, juntamente com a vítima em uma viatura da Polícia Militar. O preso foi conduzido em outra viatura da Polícia Militar, cujos componentes não participaram da captura do suspeito dentro do ônibus.

Em juízo, declarou que estava no ônibus e percebeu o furto do celular da vítima. No momento do ocorrido, a vítima estava em pé na porta para desembarcar, enquanto o acusado estava também em pé, atrás da vítima, passando a impressão que iria desembarcar do ônibus. Notou um desequilíbrio do acusado, momento este que o mesmo subtraiu para si o celular da bolsa da vítima enquanto ela descia as escadas do ônibus para efetuar o desembarque. Em seguida, o réu retornou ao assento do ônibus, causando-lhe certa estranheza. Levantou de seu assento e, conversando com outro passageiro sobre o ocorrido, constatarem o delito praticado pelo acusado; enquanto o

outro passageiro tomou o celular do acusado, se direcionou até o motorista do transporte para informá-lo sobre o ocorrido, que conduziu o ônibus até a delegacia mais próxima para relator o ocorrido.

A testemunha Miguel Clemente do Carmo, ouvido exclusivamente em juízo, disse que nada sabe sobre os fatos, tendo expedido ofício quanto à identificação do réu. Ele disse que fizeram o flagrante em nome diferente e que apenas teria assinado a documentação. Ele já esteve preso em 2015.

O acusado Samuel Alvarado Cordova, perante autoridade policial, sobre os fatos, permaneceu em silêncio. Identificou-se como sendo Juan Carlos Dias Guerra. Após a verificação da verdadeira identidade do acusado, ouvido na fase administrativa, disse que, quando dos fatos, estava sem documentos e não se identificou com sendo Juan Carlos Dias Guerra, sendo solicitado apenas para assinar os documentos, informando ao policial da incorreção, mas que nada foi feito para alterar o documento.

Em juízo, declarou que mora desde 2015 no Brasil. Sobre o nome falso, disse que o Juan é marido de uma amiga e que forneceu o nome aos policiais para que o informassem de sua prisão. Confessou o delito de furto e das circunstâncias confirmadas pela vítima e testemunha em juízo. Disse que mora na casa de um amigo e que estava precisando de dinheiro. Possui um filho de 04 (quatro) anos de idade. Por fim declarou que tem 62 (sessenta e dois) anos de idade.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente caracterizado o delito imputado ao acusado nos termos do artigo 155, §4º, II do Código Penal. Com relação ao delito do artigo 307 do Código Penal, entendo ser o caso de absolvição.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado, utilizando destreza, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente no aparelho de telefone celular, marca Xiomí, pertencente à vítima "F.L. de S.".

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível frente a uma análise minuciosa dos fatos.

Quanto ao delito do artigo 155, §4º, II, do Código Penal.

Vide o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, II, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituosa necessita, eminentemente, subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade, mediante destreza.

Registre-se, quanto ao depoimento prestado pela testemunha, esta foi coerente e convincente, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que teve como consequência a prisão do acusado, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Corroborando a versão da testemunha, a vítima afirmou que o bem foi subtraído, mencionando as circunstâncias do delito e a forma como o acusado agiu, destreza necessária para que ele obtivesse êxito na prática delitiva.

O réu confessou a prática delitiva, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido pela Defensoria Pública.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais

componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (ProcessoAPL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUROS).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Importante frisar que a qualificadora prevista no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal, correspondente à destreza, restou devidamente comprovada pela palavra da vítima, da testemunha e do próprio réu, devendo ser reconhecida.

Como bem ponderado pela ilustre representante do Ministério Público, a qualificadora da destreza restou evidenciada pela forma de atuação do acusado, que simulou a intenção de descer do veículo e permaneceu ao lado da vítima, ainda no interior do transporte coletivo. Nota-se que a simulação decorreu de suposto desequilíbrio, oportunidade em que retirou o aparelho celular da mochila da vítima, sem que levantasse suspeita, deixando ela, o veículo, sem sentir falta do bem.

A ação criminosa apenas restou confirmada ante a observação de testemunhas que estavam no interior do ônibus, que recuperaram o bem da vítima e informaram o condutor do veículo, que conduziu a todos até o Batalhão da Polícia Militar, localizado nas proximidades.

Em relação à aplicação do princípio da insignificância, urge-se retratar que tal conteúdo valorativo dispõe acerca do baixíssimo grau de ofensividade e lesividade, bem como da irrelevância da conduta no âmbito social. Frisa-se que tal princípio não se enquadra ao fato em questão, porquanto a conduta de furto apresenta-se como uma ação reiterada por parte do acusado.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.) Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo ora Agravante, que é reincidente em crimes contra o patrimônio. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no REsp: 1357251 MG 2012/0259399-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2013)

O delito restou consumado. Como cediço, há muito a jurisprudência pátria majoritária principalmente a do STF e do STJ, vem adotando, em relação ao momento

consumado do crime de furto, a denominada Teoria da Amotio ou, ainda, da Aprehensio.

Consoante referida teoria, tanto o crime de roubo quanto o de furto se consumam no momento em que o bem subtraído passa da esfera de domínio do seu legítimo proprietário ou possuidor para a do agente criminoso, ainda que durante curto espaço de tempo. Logo não é necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica sobre a coisa subtraída para caracterizar o crime, nem mesmo que o objeto tenha sido deslocado de um lugar para o outro.

Neste sentir, ensina o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSO E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante. 2. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada. 3. No caso, mostra-se incontroverso que um dos corréus teve a posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo. Ora, sendo o delito de roubo praticado em concurso de agentes, é impossível cindir-se o resultado da ação para o reconhecimento da tentativa, quando um dos autores consegue escapar e foge levando a res furtiva, e os demais são presos ainda praticando a violência contra a vítima, visto que a ação delitiva foi conduzida e realizada por todos os acusados. 4. Habeas corpus não conhecido. g.n.". (STJ, Habeas Corpus HC 302820-DF, DJ 04/11/2014).

Ainda, no mesmo sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido." (TJSP; Apelação 0005269-04.2014.8.26.0269; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento:14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017)

Quanto ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal.

Ainda, como já descrito, consta, ainda, da denúncia, que em 25 de março de 2022, por volta das 00:12, no interior da Delegacia de Polícia, situada na Rua Sebastião de Souza, nº159, Centro, nesta cidade, o acusado atribuiu-se falsa identidade, qualificando-se como Juan Carlos Dias Guerra. o conjunto probatório permite inferir que o acusado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Contudo, em que pesem os argumentos tecidos pela ilustre representante do Ministério Público, as provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa não se revestem da robustez necessária para o decreto condenatório.

Ouvido em juízo, o réu negou que tenha se identificado com nome de terceiro. Relatou que, ante a diversidade da língua, entendeu que foi questionado sobre quem deveria ser informado de sua prisão, oportunidade em que relatou o nome de Juan. Relatou, ainda, que notou o equívoco ainda na delegacia, quando informou os agentes de segurança, mas que nenhuma medida foi adotada para regularização. Em audiência de custódia, reiterou tais considerações, conforme termo de págs. 28/29.

Logo, a dinâmica dos fatos não permite concluir se, de fato, teria informado nome de terceiro com fulcro a eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que já ostentava antecedentes criminais. A versão do acusado deve ser objeto de análise em perspectiva às demais provas produzidas, há verossimilhança em suas alegações e, assim, deve ser merecida.

Ante a fragilidade da prova e sobrevivendo dúvida razoável, a interpretação deverá ser em favor do acusado.

Elucida a doutrina: "O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento de valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, 8ª edição. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 48).

Não ficou demonstrado, sob o crivo do contraditório, que o acusado se identificou com nome de terceiro. Não se está aqui a desmerecer a palavra dos policiais que prestaram seus depoimentos em juízo. Seus testemunhos têm o mesmo valor probatório de qualquer outro testemunho e assim deve ser observado com as demais provas produzidas.

Nesse mesmo sentido:

"Não se nega, evidentemente, validade à palavra dos policiais. Sempre prestigiada pela jurisprudência, especialmente nos crimes de que tratam estes autos, de regra é suficiente para embasar um decreto condenatório. Nem por isso, entretanto, se lhe pode conferir infalibilidade que não lhe é própria. Assim, se a palavra dos policiais, por influência de alguma causa, não exprime a certeza que dela se requer, revelando, antes, um estado de mera probabilidade, quando não de simples possibilidade ou de opinião a respeito do afirmado, não se lhe pode dar crédito suficiente e deve, como qualquer outro elemento de prova, ser afastado do conjunto probante, especialmente quando, como no caso, vem confrontada pela retratação judicial da única testemunha que acompanhou a ação policial". (TJ/SP, Apelação n. 00950.485.3/6-0000-000, Apelação Criminal nº 1500070-08.2021.8.26.0583 -Voto nº 44872 7, Câmara Criminal, em acórdão relatado pelo eminente Des. Lopes da Silva)

Nessa linha, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colacionado:

"Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Sentença Condenatória. Pretensão defensiva pela absolvição. Materialidade comprovada. Dúvida quanto à autoria. Depoimentos policiais conflitantes. Incerteza nos relatos que não pode ser ignorada. Ausências de elementos probatórios seguros no sentido da autoria. In dubio pro reo. Absolvição. Recurso defensivo provido." (TJSP; Apelação Criminal 1503518-04.2019.8.26.0536; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/06/2021; Data de Registro: 18/06/2021)

Dado ao acima exposto e ante o conjunto probatório, a condenação pelo delito 155, §4º, II, do Código Penal é medida que se impõe, bem com de rigor a absolvição pelo delito do artigo 307 do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Para o artigo 155, §4º, II, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima mínimo legal, tendo em vista antecedentes criminais não observado para fins de reincidência (Processo 0000595-77.2018.8.26.0548 - pág. 86; Processo 0010517-91.2015.8.26.0114 - pág. 88; Processo 0035927-54.2015.8.26.0114 - pág. 90), bem com pela personalidade do acusado que praticou o delito enquanto cumpria pena em regime aberto, resultando em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, ante a agravante da reincidência específica (Processo 0002463-27.2017.8.26.0548 - págs. 86/87), aumento a pena em 1/3, resultando em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

A reincidência específica, porque traduz a ideia de persistência na prática de determinada infração, revelando uma certa profissionalização da conduta criminosa, deve ser punida mais severamente que a recidiva genérica (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Observada a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, nada a considerar.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o acusado SAMUEL ALVARADO CORDOVA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, bem como ABSOLVER o réu, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação de prática delitiva descrita no artigo 307 do Código Penal.

O dia-multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, pelo quantum de pena aplicado, bem como pelos maus antecedentes, reincidência específica e personalidade do acusado que praticou o delito enquanto cumpria pena em regime aberto, não se verificando adequação de regime mais branco.

Pelos mesmos motivos, o réu não poderá recorrer em liberdade, permanecendo inalteradas as circunstâncias ensejadoras da medida.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o

abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas - Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso - Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas mantidas - Regime escorreitamente fixado - Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo - Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido. (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que não obstante o montante da pena cumprida provisoriamente seja suficiente para alterar o regime inicial, o réu cumprindo pena em regime aberto, de forma que apenas o juízo da execução poderá fazer a necessária unificação das penas.

Considerando a prática de crimes reiterados, oficie-se ao Ministério da Justiça comunicando.

Com o trânsito em julgado, lance-lhe o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA